SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1091134 - MS (2026/0154753-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
EMBARGANTE	:	EZEQUIEL RICARDO CABALLERO GIMENEZ (PRESO)
ADVOGADOS	:	BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
		ADRIANO VERSIANI PINTO - MG149933
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIAGO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que acolheu os embargos de declaração da acusação, com efeitos infringentes, e cassou a decisão na qual tinha sido indevidamente reconhecida omissão do Tribunal de origem quanto ao critério trifásico de dosimetria penal no acórdão de apelação, mantida inalterada a pena aplicada ao embargante pelo delito de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado foi omisso quanto à possibilidade da concessão da ordem de ofício para se reconhecer o tráfico privilegiado ou contraditório entre a declaração anterior da ilegalidade na dosimetria da pena e a negativa de sua correção por óbice formal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não servem para revisão da decisão impugnada no caso de mero inconformismo da parte.

4. O acordão impugnado esclareceu satisfatoriamente que os embargos de declaração da acusação foram acolhidos porque, ao contrário do anteriormente afirmado, não houve erro no julgamento

Documento eletrônico VDA60072874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/09/2026 às 00:50:15 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2026 13:08:18
Código de Controle do Documento: d36bb041-b2be-4470-a1f2-dd69bedc4d25

do apelo da acusação, bem como destacou ser vedado ao STJ apreciar, originariamente, questão não enfrentada pela instância ordinária sob pena de supressão de instância; notadamente, em caso de condenações acobertadas pela coisa julgada e diante do caráter substitutivo do *writ*.

5. Não há contradição interna: não se reconheceu tráfico privilegiado em benefício do réu na decisão cassada, mas apenas a inobservância do critério trifásico e a devolução do feito ao Tribunal de origem; posteriormente, foram reconhecidos óbices formais (coisa julgada e supressão de instância) ao conhecimento do *habeas corpus.*

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabem embargos de declaração no caso de mero inconformismo da parte quando não acolhida sua tese."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; CPP, art. 654, § 2º; CR/1988, art. 105, I, a; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há precedentes citados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por **EZEQUIEL RICARDO CABALLERO GIMENEZ** de acordão da Quinta Turma, assim ementado:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
> I. Caso em exame
> 1. Os embargos. Embargos de declaração opostos pelo Embargante contra acórdão que, ao prover em parte agravo regimental da defesa, concedeu a ordem, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de realizar nova individualização da pena e verificar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
> 2. Fato relevante. O acórdão de apelação impugnado no habeas corpus foi interposto exclusivamente pela acusação, limitando-se a questionar o aumento da pena-base e o regime prisional, sem suscitar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
> 3. Pleito. O Embargante alega contradição e requer efeitos modificativos, para que não seja conhecido o habeas corpus, preservando-se a condenação nos termos do acórdão de apelação.
> II. Questão em discussão
> 4. A questão em discussão consiste em saber se esta Corte poderia determinar, de ofício, o retorno dos autos para análise da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando a apelação foi exclusiva da acusação e não devolveu tal matéria.

Documento eletrônico VDA60072874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/09/2026 às 00:50:15 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2026 13:08:18
Código de Controle do Documento: d36bb041-b2be-4470-a1f2-dd69bedc4d25

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em habeas corpus, apreciar tema não enfrentado pelas instâncias ordinárias, em face dos óbices de supressão de instância, coisa julgada e caráter substitutivo do writ.
6. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para sanar contradição e ajustar o resultado do julgamento. III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material, sendo possível atribuir-lhes efeitos modificativos quando o vício impacta o resultado do julgamento.
8. A apelação exclusiva da acusação delimita a devolutividade da matéria ("tantum devolutum quantum appellatum"), inexistindo obrigação da Corte de origem de se manifestar sobre a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não suscitada nas razões recursais.
9. É vedado ao Tribunal Superior apreciar, originariamente, questão não enfrentada pelas instâncias ordinárias em habeas corpus, sob pena de supressão de instância, especialmente quando se trata de condenação acobertada pela coisa julgada e diante do caráter substitutivo do writ; a competência do STJ restringe-se à revisão de seus próprios julgados (CR, art. 105, I, "a").
10. A presença de óbices formais (supressão de instância, coisa julgada e caráter substitutivo do habeas corpus) impõe a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus e o desprovimento do agravo regimental.
11. Configurada a contradição, os embargos são acolhidos com efeitos modificativos para cassar o acórdão que determinou o retorno dos autos e restabelecer o não conhecimento do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para cassar o acórdão embargado; agravo regimental desprovido; habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Em apelação exclusiva da acusação, a instância revisora se limita ao objeto devolvido, inexistindo dever de analisar, de ofício, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É inadmissível a apreciação, em habeas corpus, de matéria não previamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, notadamente em condenação acobertada pela coisa julgada. 3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para sanar contradição que altera o resultado do julgamento.

O embargante indica omissão no julgado quanto à competência desta Corte para concessão de ofício da ordem de *habeas corpus* (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal).

Aponta contradição interna entre o reconhecimento anterior da ilegalidade na dosimetria da pena e a negativa de sua correção por óbice formal; e omissão quanto aos precedentes da Quinta Turma que admitem a atuação de ofício para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inclusive em hipóteses de contratação como transportador da droga, com citação de AgRg no HC n. 1.078.236/MS, AgRg no HC n. 950.559/SC e AgRg no HC n. 1.070.092/MS (e-STJ, fls. 218-220).

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão de fls. 174/178 que concedeu a ordem de ofício e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para exame da incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; subsidiariamente, que sejam supridas as omissões com o pronunciamento expresso sobre o

Documento eletrônico VDA60072874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/09/2026 às 00:50:15 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2026 13:08:18
Código de Controle do Documento: d36bb041-b2be-4470-a1f2-dd69bedc4d25

art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e sobre os precedentes invocados, para fins de prequestionamento (e-STJ, fls. 221)

É o relatório.

VOTO

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para **sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.**

Na hipótese, observa-se que o acórdão recorrido declinou, claramente, as razões pela qual acolheu os embargos de declaração da acusação com efeitos infringentes, uma vez que é incorreta a decisão colegiada que afirmou ter sido omisso o Tribunal de origem quanto ao critério trifásico de dosimetria penal. De fato, a Corte revisora não tinha obrigação de se manifestar sobre esse ponto não levantado no apelo da acusação.

Por sua vez, esclareceu-se que está vedado ao STJ apreciar, originariamente, questão não enfrentada pela instância ordinária sob pena de supressão de instância (reconhecimento do tráfico privilegiado); notadamente, em caso de condenações acobertadas pela coisa julgada e diante do caráter substitutivo do *writ.*

Anote-se, ainda, que não se verifica a contradição apontada pela defesa, pois, em momento algum, foi reconhecido em benefício do réu o tráfico privilegiado na decisão cassada, mas tão somente inobservância do critério trifásico no cálculo penal e a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se manifesta sobre a questão. Assim, de fato, o conhecimento do *habeas corpus* encontra óbices formais (coisa julgada e supressão de instância).

Com efeito, ausentes os vícios constantes no art. 619 do CPP, deixo de conhecer o recurso defensivo.

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

É o voto.

Documento eletrônico VDA60072874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/09/2026 às 00:50:15 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2026 13:08:18
Código de Controle do Documento: d36bb041-b2be-4470-a1f2-dd69bedc4d25